

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I

così composto:

Dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 52454 del registro generale
per gli affari contenziosi civili dell'anno 2017

TRA

Parte_1

rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardina Gargiulo per
procura in atti

RICORRENTE

E

CP_1

rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Surace per
procura in atti

RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE

CONCLUSIONI: come in atti

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.7.2017, *Parte_1*

[...] ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo
scioglimento del matrimonio da lei contratto il 13.9.1974
con *CP_1* dal quale aveva avuto i figli *Per_1*

Per_2 e *Per_3* tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dal quale si era consensualmente separata in virtù di omologa del Tribunale di Roma in data 21.1.2011. Ha chiesto, inoltre, di porre a carico del *CP_1* un assegno divorzile dell'importo di 300,00 euro mensili (pari a quello dell'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione ma mai corrispostole) o del diverso importo ritenuto congruo, nonché di confermare l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare in comproprietà con il coniuge (la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire ai figli e che era oggetto di pignoramento a causa del mancato versamento da parte del *CP_1* delle rate di un finanziamento contratto per motivi connessi alla sua attività imprenditoriale).

Ha dedotto all'uopo di essere ancora disoccupata e di continuare a svolgere solo lavori saltuari, mentre il *CP_1* era titolare di un reddito fisso da pensione e che ella aveva provveduto al mantenimento della figlia *Per_3* senza ricevere alcun contributo dal padre.

All'udienza presidenziale dell'8.3.2018, alla quale il *CP_1* è comparso personalmente senza costituirsi, la ricorrente ha dichiarato di vivere con la figlia *Per_3*, percettrice di un reddito di 600-800 euro mensili e di guadagnare al massimo 400,00 euro mensili (non tutti i mesi) svolgendo piccoli lavori nel settore delle pulizie, mentre il marito ha dichiarato di essere invalido al 100% e di percepire una pensione di 280,00 euro mensili; quindi, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, non essendovi riscontro di modifiche delle situazioni economiche delle parti, sono stati confermati in via provvisoria i correnti provvedimenti della separazione.

Il CP_1 costituendosi nella fase contenziosa, ha eccepito la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile, non versando egli in una situazione reddituale migliore rispetto a quella della Pt_1 atteso che, mentre alla data della separazione consensuale era titolare di una ditta edile, dopo la separazione aveva ceduto le relative quote ai figli maggiorenni, alla ricorrente e al di lei fratello, venendo totalmente estromesso dall'attività, nonostante i gravi problemi di salute, anche di natura psichiatrica, per i quali gli era stato riconosciuto lo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/1992, con conseguente erogazione di una pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, costituenti la sua unica fonte di reddito, aggiungendo di contribuire alle spese di gestione dell'immobile della compagna in via Crespi, ove viveva, non avendo proprietà immobiliari eccezion fatta per il 50% della ex casa familiare, alla cui assegnazione alla moglie non si opponeva. Pertanto, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di rigettare la domanda della ricorrente di attribuzione di un assegno divorzile e di condannarla al risarcimento dei danni o al pagamento di una somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 92 cpc (rectius 96 cpc).

Nel prosieguo, disattese le istanze istruttorie ed acquisiti (a seguito di accoglimento dell'istanza di rimessione in termini del resistente), il verbale di accertamento dello stato di handicap del 30.5.2019, il verbale di accertamento dell'invalidità civile del 30.5.2019, la comunicazione di riliquidazione della pensione invalidità e la richiesta di restituzione dell'indennità di accompagnamento relativa al mese di giugno 2019 per revoca di tale indennità a seguito di

revisione sanitaria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. In sede di precisazione delle conclusioni, alla luce della riliquidazione della pensione documentata dal resistente (pari all'importo mensile di 295,99 euro), la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile (già ridotta all'importo di 200,00 euro mensili nella memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc) ed il resistente, preso atto di tale rinuncia, ha rinunciato a sua volta alla domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc. Quindi, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 6.11.2020 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con i termini di cui all'art. 190 cpc.

Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma del 21.1.2011.

Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.

Il tempo trascorso dalla separazione, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e la persistente volontà delle parti di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.

Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

Alcuna statuizione va adottata in merito alla domanda di assegno divorzile inizialmente spiegata dalla Pt_1 avendovi la stessa rinunciato.

Non può invece essere accolta la domanda di assegnazione alla ricorrente della ex casa familiare, pur dandosi atto che

il **CP_1** non si è opposto a che la **Pt_1** continui a goderne. Infatti, secondo l'univoco consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare, siccome finalizzata esclusivamente alla tutela dell'interesse dei figli minori o economicamente non autosufficienti a permanere nel medesimo ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, è subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento/collocamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, non potendo pertanto essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento o divorzile - risolvendosi altrimenti in un'illegittima espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno dell'altro con conseguente illegittimità costituzionale del provvedimento (vedi Cass civ 21334/13, 18440/13, 10994/07, 1545/06) - né potendo essere disposta sulla scorta di valutazioni relative alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli o comunque relative alla tutela di esigenze diverse da quella della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass. civ. 25604/18).

Considerate le rinunce alle rispettive domande di assegno divorzile e di risarcimento del danno, considerato che la ricorrente è rimasta soccombente rispetto alla domanda di assegnazione della casa familiare e considerato che il resistente in comparsa conclusionale ha chiesto la compensazione delle spese di lite (così rinunciando alla precedente domanda di condanna), va disposta la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, preso atto della rinuncia della
ricorrente alla domanda di assegno divorzile e della
rinuncia del resistente alla domanda risarcitoria, ogni altra
domanda disattesa, così provvede:

pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in
Roma il 13.9.1974 da *CP_1* e *Parte_1*

[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Roma, nella parte I serie 01 del Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 1974, atto N. 02635;

ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma
di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle
ulteriori incombenze di legge;

spese compensate

Roma, 29.12.2021

IL RELATORE EST.

dott.ssa Valeria Chirico

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi